



Le Vice-Premier Ministre

Kinshasa, le 25 JUIN 2019

N°25/CAB/VPM/MININTERSEC/BOPI/1069/2019

Transmis copie pour information à :

- Son Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
(Avec l'expression de ma très haute considération)
Hôtel du Gouvernement
à **KINSHASA/GOMBE**
- Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de la
Décentralisation et Réforme Institutionnelle ;
- Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de la
Fonction Publique ;
- Monsieur l'Inspecteur Général Adjoint de la
Territoriale.
(Tous) à **KINSHASA/GOMBE**

A Monsieur l'Inspecteur Général de la Territoriale
7^{ème} Niveau, Immeuble SEMOIS
Place ROYALE
à **KINSHASA/GOMBE**

Concerne : Transmission Document

Monsieur l'Inspecteur Général,

J'ai l'honneur de vous transmettre, en annexe de la présente, pour dispositions utiles, le Décret N°19/13 du 16 mai 2019 portant création, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé « inspection Générale de la Territoriale », IGTER en sigle.

Je vous en souhaite bonne réception et vous prie d'agréer, Monsieur l'Inspecteur Général, l'assurance de ma parfaite considération.

Basile OLONGO PONGO

Vice-Ministre de l'Intérieur et Sécurité
Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et
Sécurité Intérieure



Primature

Le Premier Ministre

**DECRET N°19/13 DU 16 MAI 2019 PORTANT CREATION,
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT D'UN SERVICE PUBLIC
DENOMME « INSPECTION GENERALE DE LA TERRITORIALE »,
IGTER EN SIGLE.**

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces, telle que modifiée par la Loi Organique n°18/036 du 29 décembre 2018 spécialement en son article 126 ;

Vu la Loi organique n° 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions Territoriales à l'Intérieur des Provinces, telle que modifiée par la loi organique n° 18/037 du 29 décembre 2018 ;

Vu la Loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant Statut des agents de carrière des Services publics de l'Etat ;

Vu la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces ;

Vu l'Ordonnance n°017/004 du 07 avril 2017 portant nomination d'un Premier Ministre ;

- Suite -

Vu l'Ordonnance n°017/006 du 06 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-ministres du Gouvernement; telle que modifiée par l'Ordonnance n°18/014 du 15 février 2018 portant réaménagement technique du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères;

Considérant que l'arrêt n°R.Const.323/TSR du 04 mars 2015 rendu par la Cour Suprême de Justice, toutes sections réunies, faisant office de la Cour constitutionnelle avait déclaré en vertu des articles 92 alinéas 1^{er} et 2 et 128 alinéas 1^{er} et 2 de la Constitution, le Premier Ministre compétent pour signer le Décret de l'Inspection Générale de la Territoriale en remplacement du Décret-loi n° 083 portant organisation et fonctionnement du Corps des Inspecteurs de la Territoriale;

Considérant la nécessité de doter le Gouvernement Central d'un outil de contrôle, de suivi et d'évaluation de l'exécution des politiques publiques relatives à l'administration territoriale;

Sur proposition du Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité;

Vu l'urgence et la nécessité;

DECRETE :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1^{er} :

Les dispositions du présent Décret portent sur la création, l'organisation et le fonctionnement de l'Inspection Générale de la Territoriale, «IGTER» en sigle.

Article 2 :

- Suite -

L'Inspection Générale de la Territoriale est un service public à caractère administratif doté de l'autonomie administrative et financière. Elle est un outil du Gouvernement Central et placée sous l'autorité directe du Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

Article 3 :

L'administration Centrale de l'Inspection Générale de la Territoriale est établie à Kinshasa.

Article 4 :

Sans préjudice des autres modes de contrôle prévus par la législation en vigueur, l'Inspection Générale de la Territoriale a pour mission générale le contrôle, l'encadrement, le suivi et l'évaluation des activités des autorités des entités administratives et des services centraux et déconcentrés du Ministère ayant l'Intérieur dans ses attributions.

Article 5 :

En exécution des dispositions de l'article 4 ci-dessus, l'Inspection Générale de la Territoriale est chargée de :

1. Veiller et s'assurer de l'application correcte des lois, règlements et normes ainsi que des directives et instructions de l'Autorité supérieure en matière de l'Administration Territoriale ;
2. Veiller et s'assurer en ordre principal de la bonne marche des administrations centrales du Ministère ayant l'Intérieur dans ses attributions et au niveau des Provinces, le contrôle des actes de Gouverneurs de Provinces en leur qualité de représentant du Pouvoir Central et Coordonnateur des services déconcentrés ainsi que les actes des autres Autorités Territoriales (Maire de Ville, Administrateur de Territoire, Bourgmestre, Chef de Secteur, Chef de Chefferie, Chef de Groupement, Chef de Quartier et Chef de Village) par la surveillance de l'application correcte des Lois, règlements, directives et Instructions de l'autorité supérieure ;
3. Contrôler tout acte d'administration des Provinces ou des Entités Territoriales en rapport avec la verticalité et la transversalité de l'action publique de l'Etat et

les compétences exclusives du Pouvoir central ainsi que les compétences concurrentes avec les Provinces; *- Suite -*

4. Formuler des avis et suggestions en vue d'éclairer, d'améliorer et de compléter les dispositions légales ou réglementaires relatives à la gestion de la Territoriale;
5. Assurer le suivi et l'évaluation des performances des services centraux et déconcentrés du Ministère ayant l'Intérieur dans ses attributions ainsi que des Entités Administratives;
6. Participer à l'évaluation des performances des Autorités Territoriales dans l'exécution des programmes de développement en étroite collaboration avec les services concernés et, le cas échéant, suggérer toute mesure corrective;
7. Surveiller et contrôler l'utilisation rationnelle des ressources humaines, financières et matérielles affectées à l'usage des services de la Territoriale et d'autres administrations en Province;
8. Contribuer à la formation des Autorités Territoriales et participer au contrôle et à l'évaluation de leur formation;
9. Concourir à la mise en œuvre des activités de l'Ecole Nationale de la Territoriale et du Centre de formation des Inspecteurs de la Territoriale;
10. Accompagner le processus de la Décentralisation et consolider sa mise en œuvre en contribuant notamment à la vulgarisation des textes juridiques et l'élaboration des outils de gestion;
11. Contribuer au processus de la Réforme de l'administration territoriale par l'encadrement et le contrôle de la formation des Territoriaux formés à l'Ecole Nationale de la Territoriale;
12. Promouvoir la culture de la Redevabilité dans la Territoriale.

Sans préjudice des missions pré rappelées, l'Inspection Générale de la Territoriale peut, sur instruction du Gouvernement ou de l'autorité de tutelle, accomplir toute mission de contrôle, d'appui-conseil et d'encadrement des services de l'Etat en rapport avec les compétences exclusives du Pouvoir central ainsi que toute mission d'étude et de réflexion.

Article 6 :

- Suite -

Dans l'exécution de ses missions, l'Inspection Générale de la Territoriale ne peut s'immiscer dans la gestion courante des services centraux et déconcentrés ainsi que dans celle des Entités Administratives.

TITRE II : DES STRUCTURES ET DES ATTRIBUTIONS

CHAPITRE I : DES STRUCTURES

Article 7 :

L'Inspection Générale de la Territoriale est dirigée par un Inspecteur Général, assisté d'un Inspecteur Général Adjoint nommés, relevés, et le cas échéant, révoqués de leurs fonctions par le Président de la République, sur proposition du Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, délibérée en Conseil des Ministres.

L'Inspecteur Général et l'Inspecteur Général Adjoint, ne peuvent être suspendus que par Arrêté du Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, après avis du Conseil des Ministres.

L'Inspecteur Général dispose d'une équipe restreinte d'experts-Inspecteurs de la Territoriale dont le nombre ne peut dépasser 05 membres afin de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Article 8 :

Les Inspecteurs Principaux Directeurs-Chefs de Service, les Inspecteurs Principaux Chefs de Pools, les Inspecteurs Directeurs et Inspecteurs Provinciaux sont nommés, relevés, et le cas échéant, révoqués de leurs fonctions par le Président de la République, sur proposition du Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, délibérée en Conseil des Ministres.

Article 9 :

En vue de la coordination de ses actions, l'Inspection Générale de la Territoriale comprend 08 Pools répartis de la manière suivante :

- Pool I: Kwango, Kwilu et Maï-Ndombe;
- Pool II: Kinshasa- Kongo-Central;
- Pool III: Equateur, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Tshuapa;
- Pool IV : Kasai et Kasai Central;

64-

6

AB

➤ Pool V : Kasai-Oriental, Lomami et Sankuru ;

- Suite -

➤ Pool VI : Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba et Tanganyika ;

➤ Pool VII : Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri et Tshopo ;

➤ Pool VIII : Maniema, Nord-Kivu et Sud-Kivu.

Les Pools sont placés, chacun, sous la coordination d'un Inspecteur Principal, Chef de Pool secondé par un ou deux Inspecteurs Principaux, Chefs de Pool adjoints.

L'organisation et le fonctionnement des Pools sont fixés par Arrêté du Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

Article 10 :

Pour son opérationnalisation, l'Inspection Générale de la Territoriale comprend 26 Inspections Provinciales établies dans chaque Province du pays qui sont dirigées par des Inspecteurs Provinciaux assistés des Inspecteurs Provinciaux Adjoints.

Article 11 :

Les Inspecteurs Provinciaux Adjoints et les Inspecteurs Itinérants sont nommés, relevés, et le cas échéant, révoqués de leurs fonctions par le Premier Ministre, sur proposition du Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, délibérée en Conseil des Ministres.

Article 12 :

Avant d'entrer en fonction, l'Inspecteur Général, l'Inspecteur Général Adjoint, les Inspecteurs Principaux, Directeurs-Chefs de Service, Chefs de Pools, les Inspecteurs Provinciaux et les Inspecteurs Itinérants de la Territoriale prêtent, devant le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, qui en prend acte, le serment suivant : « Moi Inspecteur Je jure fidélité et obéissance aux Lois de la République Démocratique du Congo et je m'engage à remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées ».

Sans préjudice d'autres dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires, tous les Inspecteurs de la Territoriale sont revêtus de la qualité d'Officier de Police Judiciaire à compétence générale.

Cependant, dans le ressort de chaque Tribunal de Grande Instance, les Inspecteurs de la Territoriale ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'OPJ, ni se prévaloir de cette qualité qu'après y avoir été personnellement

habilités par le Procureur de la République du ressort et prêté entre ses ^{mains} - *Suite* -
verbalement ou par écrit, le serment.

Article 13 :

Sans préjudice d'autres dispositions du présent Décret, l'Inspection Générale de la Territoriale est constituée de :

- l'administration centrale comprenant les Directions et Cellules ;
- les Pools ;
- les Inspections Provinciales de la Territoriale et
- les Antennes.

**CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL
ET DE L'INSPECTEUR GENERAL ADJOINT**

Article 14 :

L'Inspecteur Général assure la direction de l'Inspection Générale de la Territoriale.

A cet effet, il :

- soumet à l'approbation du Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions le programme d'action de l'Inspection ;
- répartit, entre les Pools, les missions d'inspection et d'enquêtes ;
- centralise les conclusions des travaux et en fait rapport au Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et le cas échéant, aux Ministres ayant la Décentralisation et les Affaires Coutumières dans leurs attributions ;
- élabore le rapport annuel d'activités à l'intention de celui-ci ;
- propose pour affectation au Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, les Inspecteurs Principaux Directeurs-Chefs de Service, les Inspecteurs Principaux Chefs de Pool, les Inspecteurs Provinciaux, les Inspecteurs Chefs de Cellules et les Inspecteurs Chefs d'Antennes.

Affecte les Inspecteurs itinérants nouvellement nommés et les permute, le cas échéant.

L'Inspecteur Général Adjoint gère, sous l'autorité de l'Inspecteur Général ^{de} ~~de~~ ^{Suite} personnel, les crédits ainsi que le patrimoine mis à la disposition de l'Inspection.

Chaque Inspecteur itinérant élabore un rapport mensuel à l'intention de l'Inspecteur Provincial ou Inspecteur Chef d'Antenne pour la Ville de Kinshasa avec copie pour information à l'Inspecteur Principal Chef de Pool ; l'Inspecteur Provincial adresse son rapport à l'Inspecteur Principal Chef de Pool avec copie à l'Inspecteur Général ; l'Inspecteur Principal Chef de Pool et l'Inspecteur Principal Directeur-Chef de Service de l'Administration Centrale adressent leur rapport à l'Inspecteur Général avec copie au Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

TITRE III : DU PERSONNEL

Article 15 :

Le personnel de l'Inspection Générale de la Territoriale Comprend :

- Les Inspecteurs Principaux, Directeurs-Chefs de Service ;
- Les Inspecteurs Principaux, Chefs de Pools ;
- Les Inspecteurs Directeurs ;
- Les Inspecteurs Provinciaux ;
- Les Inspecteurs Chefs de Cellules ;
- Les Inspecteurs Chefs d'Antennes ;
- Les Inspecteurs Itinérants ;
- Le Personnel Administratif.

Toutefois, l'Inspection Générale de la Territoriale peut recourir à toute expertise extérieure pour une durée déterminée.

Article 16 :

Le personnel de l'Inspection Générale de la Territoriale est régi par un règlement d'administration spécifique assorti d'un barème spécial, tel que prévu par le Statut des Agents de carrière des Services Publics de l'Etat, sur proposition des Ministres ayant respectivement l'Intérieur et la Fonction Publique dans leurs attributions.

Article 17 :

L'ordre d'équivalence des grades des Inspecteurs de la Territoriale est fixé comme suit :

FONCTION	GRADE
Inspecteur Général de la Territoriale	Secrétaire Général
Inspecteur Général Adjoint de la Territoriale	Secrétaire Général
Inspecteur Principal, Directeur Chef de Service	Directeur
Inspecteur Principal, Chef de Pool	Directeur
Inspecteur Principal, Chef de Pool Adjoint	Directeur
Inspecteur Provincial	Directeur
Inspecteur Provincial Adjoint	Chef de Division d'échelon 2
Inspecteur Chef de Cellule	Chef de Division d'échelon 2
Inspecteur Chef d'Antenne	Chef de Division d'échelon 2
Inspecteur Itinérant	Chef de Division d'échelon 1

TITRE IV : DES MECANISMES OPERATIONNELS ET DES MODES DE SAISINE

Article 18 :

Pour remplir ses missions, l'Inspection Générale de la Territoriale dispose des mécanismes suivants :

- Le contrôle ;
- L'enquête ;
- L'encadrement ;
- Le suivi ;
- L'évaluation.

Article 19 :

- Le contrôle consiste à la surveillance de l'application correcte des Lois, Règlements, Directives et Instructions ainsi qu'à la vérification de la gestion administrative, financière et matérielle d'une Entité Territoriale ;

- L'enquête est toute opération préliminaire pour réunir les éléments fiables sur un sujet donné en rapport avec la Territoriale ; - Suite -
- L'encadrement consiste en appui-conseil et au renforcement des capacités des responsables des services centraux du Ministère ayant l'Intérieur dans ses attributions ainsi que des Autorités Territoriales ;
- Le suivi est le monitoring ou la surveillance de l'exécution d'un projet, d'un programme ou d'une instruction dans le domaine de la Territoriale ;
- L'évaluation est le mesurage à l'aide des indicateurs objectivement vérifiables du rendement et de la performance d'une Entité Territoriale et/ou d'une Autorité Territoriale.

Article 20 :

L'Inspection Générale de la Territoriale peut se saisir d'office ou être saisie :

- Sur instruction de la hiérarchie ;
- Sur demande écrite d'un Gouverneur de Province adressée à l'Inspecteur Général de la Territoriale avec copie au Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions ;
- Sur dénonciation ou plainte de toute personne lésée par un acte d'une Autorité Territoriale.

TITRE V : DU POUVOIR HIERARCHIQUE

Article 21 :

Sans préjudice de l'autonomie administrative et financière reconnue à l'Inspection Générale de la Territoriale prévue à l'article 2 du présent Décret, le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions exerce, conformément aux lois et règlements en vigueur, un contrôle hiérarchique sur les actes et le personnel de ce service.

Article 22 :

Le contrôle hiérarchique sur le personnel s'exerce sous la forme du pouvoir d'instruction. Il se traduit par l'émission d'ordres de service et de circulaires pour le fonctionnement des services de l'Inspection Générale de la Territoriale.

Article 23 :

- Suite -

Le contrôle hiérarchique sur les actes s'exerce, selon les cas, par voie d'avis préalable, d'annulation, de réformation et de substitution des décisions prises par les autorités de l'Inspection Générale de la Territoriale.

Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions exerce le contrôle prévu à l'alinéa 1^{er} ci-dessus soit à la suite d'un recours, soit à sa propre initiative.

TITRE VI : DE L'ORGANISATION FINANCIERE

Article 24 :

L'exercice financier de l'Inspection Générale de la Territoriale commence le 1^{er} janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.

Article 25 :

Le Budget de l'Inspection Générale de la Territoriale est subdivisé en budget de fonctionnement, de rémunération et d'investissement. Il est élaboré et soumis, pour approbation, au Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, dans le cadre de la Loi Budgétaire.

Article 26 :

Le Budget de rémunération et de fonctionnement comprend :

1. En recettes :

La dotation budgétaire de l'Etat ;

Les ressources provenant des publications et prestations.

2. En dépenses :

Les charges du personnel ;

Les charges de fonctionnement des services ;

Les charges d'amortissement.

Article 27 :

Le budget d'investissement comprend :

1. En recettes :

• La dotation et les subventions d'équipement de l'Etat ;

• Les aides extérieures dans le cadre de l'assistance technique bilatérale ou multilatérale.

2. En dépenses :

- L'acquisition, la maintenance, le renouvellement ou l'extension des immobilisations affectées aux activités professionnelles ;
- Le renforcement des capacités du personnel

Article 28 :

A la fin de chaque exercice budgétaire, l'Inspecteur Général de la Territoriale élabore un rapport de gestion et le transmet au Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

TITRE VII : DU PATRIMOINE

Article 29 :

L'Etat met à la disposition de l'Inspection Générale de la Territoriale, des biens meubles et immeubles ainsi que des allocations budgétaires nécessaires pour son fonctionnement.

Les crédits budgétaires de l'Inspection Générale de la Territoriale émargent au Budget ordinaire de l'Etat.

TITRE VIII : DES MARCHES DES FOURNITURES ET DES TRAVAUX

Article 30 :

Les marchés publics des fournitures et des travaux sont passés conformément à la législation en vigueur en la matière.

Article 31 :

L'Inspecteur Général et l'Inspecteur Général Adjoint de la Territoriale ainsi que les Inspecteurs Principaux Directeurs Chefs de Service, les Inspecteurs Principaux Chefs de Pools, Inspecteurs Provinciaux et Inspecteurs Itinérants de la Territoriale ne peuvent pas prendre part, directement ou indirectement aux opérations de passation des marchés dans lesquelles ils ont des intérêts.

TITRE IX : DES INCOMPATIBILITES

Article 32 :

Les fonctions d'Inspecteur de la Territoriale sont incompatibles avec :

- l'exercice de tout autre mandat public ;

- l'exercice de toute autre fonction donnant lieu à un traitement à charge de l'Etat ; - Suite -
- la direction de l'administration d'une société commerciale ;
- toute occupation même accessoire ou occasionnelle qui est de nature à nuire à l'accomplissement normal, à la dignité ou à l'honneur de ses fonctions.

TITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 33 :

Sous réserve des dispositions particulières du présent Décret et du Statut particulier des Inspecteurs de la Territoriale, le Statut des Agents de carrière des services publics de l'Etat est applicable aux Inspecteurs de la Territoriale.

Article 34 :

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées.

Article 35 :

Les Ministres ayant l'Intérieur et la Décentralisation dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 16 MAI 2019

Bruno TSHIBALA NZENZHE

Basile OLONGO PONGO

Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité a.i

Azarias RUBERWA MANIWA

Ministre d'Etat, Ministre de la Décentralisation et Réformes Institutionnelles